



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

תובעים	1	יהב רון, ת.ז.
	2	אלפנדרי חיים, ת.ז.
	3	יגודה גל, ת.ז.
	4	יגודה שרית, אחר
	5	יגודה גילה יהודית, ת.ז.
	6	גרוס שי, ת.ז.
	7	גרוס מרדכי אביעד, ת.ז.
	8	רוזן הראל, ת.ז.
	9	רוזן שרה, ת.ז.
	10	גבעוני אלי, ת.ז.
	11	גבעוני בוגנר רות רבקה, ת.ז.
	12	יפה שלומית, ת.ז.
	13	ששון אילן, ת.ז.
	14	שלסט יוליה, ת.ז.
	15	שלסט בוריס, ת.ז.
	16	מור סלי, ת.ז.
	17	מור מישל, ת.ז.
	18	טברזר יובל, אחר
	19	דקל תמר, ת.ז.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תובעים	1	יהב רון, ת.ז.
	20	גולדווארג קנטור פנינה, ת.ז.
	21	חפץ מילרד סנדי, ת.ז.
	22	מילרד איתמר, ת.ז.
	23	מאירוביץ גיא, ת.ז.
	24	מאירוביץ כהן תמר, ת.ז.
		באמצעות ב"כ: עו"ד פרבמן גיא כנרת 5, בני ברק טל': 036129607 פקס: 037511059
		נגד
נתבעת		ישראל ניצה, ת.ז.
		באמצעות ב"כ: עו"ד משה שמעוני בן גוריון כפר אז"ר 2, רמת גן

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא אישור עבודות הריסה ובניה מחדש, על פי סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן- חוק החיזוק), בבית המשותף שברחוב ויצמן 109 ו- 111 בתל אביב, הידוע כגוש 6212 חלקה 1107 (להלן- הבית המשותף).

1. הבית המשותף כולל שני מבנים, המחוברים בקיר משותף וכוללים 18 דירות.
2. התובעים הם בעלי 17 מתוך 18 דירות בבית המשותף. הנתבעת היא בעלת דירה אחת הרשומה כתת חלקה 14. דירת הנתבעת נמצאת בקומה השלישית והאחרונה באגף הפונה לכיוונים צפון מערב ודרום.
3. ביום 16.4.19 התקבלה החלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב לאשר היתר בניה בתנאים לביצוע העבודות על פי חוק החיזוק.

עיקר טענות התובעים

4. לטענת התובעים, הבית המשותף הוא בניין מתפורר ומט ליפול, שנבנה בשנות ה-60 של המאה הקודמת. לטענתם 17 מבעלי הדירות חתמו בשנת 2015 על הסכם לביצוע העבודות עם חברת אביב ויצמן תל אביב בע"מ, שלימים (לאחר הגשת התביעה) מכרה מניותיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- לחברת רובין גרופ (90%) ולחברת אי. אס נדל"ן (10%). בעלי המניות החדשים נכנסו בנעלי חברת אביב ויצמן נדל"ן תל אביב בע"מ, ואף חתמו על הסכם מול 17 בעלי הדירות.
5. לטענתם, הנתבעת נקטה בכל דרך אפשרית לסכל את הפרויקט על אף שנעשו ניסיונות לתת מענה לצרכיה במסגרת מו"מ, תוך שסירבה באופן גורף ולא ענייני לכל ההצעות.
6. לטענתם הפרויקט מיטיב עם כל בעלי הדירות, לרבות עם הנתבעת. לטענתם, אין בסיס לטענת הנתבעת שדירתה שווה במצב הנוכחי יותר מדירות אחרות דומות, ועל כן גם אין בסיס לטענתה שהיא זכאית לתמורה גבוהה יותר.
7. באשר לטענותיה בדבר תמורה עודפת לבעלי דירות מסוימים, טוענים התובעים כי לא מדובר בתמורה עודפת, אלא בנסיבות מיוחדות הנוגעות לאותם בעלי דירות אשר הביאו למתן תמורות שונות, אך לא עודפות.
8. באשר לתכנון הפנימי, לטענתם, תכנון דירת הנתבעת נעשה בדומה לתכנון דירות אחרות מאותו טיפוס, ומכל מקום ערכאה זו אינה המקום המתאים להעלאת טענות מסוג זה אלא ועדות התכנון.
9. לטענת התובעים, התנגדות הנתבעת היא בחוסר תום לב, שכן סירבה באופן גורף וללא טעמים ענייניים לכל ההצעות שהוצעו לה.

עיקר טענות הנתבעת

10. לטענת הנתבעת במסגרת ההסכם הוסכם על מתן תמורות עודפות לרון יהב (להלן- התובע 1). לתובע 1 יש 2 דירות בבעלותו בבית המשותף, בקומת הקרקע, שבאחת מהן הוא מפעיל מרפאת שיניים כ- 27 שנים. לטענתה, במרבית התקופה המרפאה פעלה ללא היתר לשימוש חורג, וכך גם כיום. לטענתה, התמורות שהובטחו לתובע 1, הכוללת שטח נלווה בקומת המרתף בתשלום של 18,000 ₪ למ"ר והחזר עלויות בגין מעבר המרפאה בסך של 550,000 ₪ בתוספת דמי שכירות והובלה, מהוות תמורות עודפות. לטענתה, 3 בעלי דירות נוספים קיבלו דירות תמורה באופן הכולל תמורה עודפת, על פי חישוב המומחה מטעמה.
11. לטענתה, התמורה שהיא צפויה לקבל נמוכה באופן יחסי מהתמורות שמקבלים בעלי דירות אחרים, זאת לטענתה עקב הפחתה בשווי אקוויולנטי, הפחתה במספר כיווני האוויר, העובדה שכיום דירתה היא בקומה הגבוהה בבית המשותף וכתוצאה מכך סובלת מפחות רעשים, וכן כתוצאה מתכנון לקוי של הכניסה החדשה לאגף שבו תהיה הדירה בבית המשותף. בנוסף לטענתה דירתה במצב הנוכחי היא דירה משופצת באופן יסודי, דבר שלא נלקח בחשבון לעניין התמורות.
12. לטענתה, התמורה שמקבלים כלל בעלי הדירות הנה נמוכה משמעותית מהתמורה המקובלת בפרויקטים מסוג זה.
13. לטענתה, ההתקשרות של בעלי הדירות היתה עם חברת אביב בויצמן תל אביב בע"מ (להלן- החברה היזמית), הנמצאת בשליטה מלאה של חברת אביב יזום וניהול נדל"ן בע"מ (להלן- חברת אביב נדל"ן) בהסתמך על המוניטין של החברה האחרונה, אשר הוסכם בהסכם שהיא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/853/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החברה שתבצע את הפרויקט. בהמשך חברת אביב נדל"ן העבירה את מניותיה בחברה היזמית, ונקבע שאינה מחוייבת לבצע את הפרויקט. לטענת התובעים נחתם נספח לעניין העברת המניות מול בעלי הדירות, אולם לטענת הנתבעת נספח כאמור לא הוצג, ועל כן לא ניתן לאכוף עליה לחתום על ההסכם במתכונתו כפי שצורפה לכתב התביעה, שכן זו כבר לא בתוקף, ועצם סירובה של חברת אביב נדל"ן לבצע את הפרויקט, מעמידה את ההסכם בהפרה יסודית.

14. עוד לטענתה, כיום היא בת 80 ועל פי הוראת סעיף 17(ו) של תיקון 6 לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו – 2006 (להלן – חוק פינוי ובינוי), מתקיימים התנאים לכך שהיא תהא זכאית לקבל סכום כסף בשווי מהוון של דירת התמורה. לטענתה, במועד כניסת התיקון האמור לתוקף, טרם חתמו כל בעלי הדירות על ההסכם עם היזם החדש.

ההליך

15. כתב התביעה נשוא ההליך הוגש ביום 3.10.19. ביום 19.2.20 התקיימה ישיבה מקדמית. ביום 20.5.20 התקיים ביקור במקום. ביום 23.7.20, במועד שנקבע לישיבת הוכחות, נמסר כי לא עלה בידי הנתבעת להשלים עריכת תצהיר בטעמה בשל מצבה הרפואי, וכן הנתבעת לא הופיעה לישיבת ההוכחות. במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכמות בעניין הגשת חוות דעת על ידי הצדדים, ונחקרו חלק מעדי התביעה. ביום 1.9.20 נקבע דיון בלשכתי במאמץ נוסף להביא את הצדדים להסכמות, אולם הדבר לא צלח. ביום 7.3.21 התקיימה ישיבת הוכחות נוספת, ולאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

דיון והכרעה

חשיבות הפרויקט

16. כאמור, מדובר בבניין שנבנה לפני כ-60 שנה, אשר אין מחלוקת כי אינו עומד בתקן הישראלי 413 לעמידות מבנה מפני רעידות אדמה. התובעים, בעלי 17 מתוך 18 דירות בבית המשותף, אשר לדירותיהם צמודים למעלה מארבע חמישיות מהרכוש המשותף, מעוניינים בביצוע פרויקט חיזוק מסוג הריסה ובנייה מחדש של הבית המשותף. בכך יש בידי התובעים את הרוב הדרוש להגשת תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין לצורך אישור העבודות, על פי סעיף 5א לחוק החיזוק. כמו כן כאמור לעיל, קיימת החלטה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב לעניין אישור ההיתר בתנאים, ובכך למעשה מתקיימים תנאי הסף הנדרשים על פי חוק החיזוק להגשת תביעה מסוג זה.

17. בפסקי הדין העוסקים בחוק החיזוק צוינה החשיבות הרבה של קידום פרויקטים מסוג זה. כך לדוגמא נכתב בפסק הדין המנחה שניתן ברע"א 102/14 **דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח'** (9.7.14) [פורסם בנבו] (להלן: **עניין שומרוני**):

"דומה שאין צורך להכביר מילים אודות החשיבות הטמונה בהתגוננות בפני רעידות אדמה במדינת ישראל. עם זאת, לא למותר להפנות בהקשר זה לדו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא זה, שבו נאמרו הדברים הבאים:

"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו של אסון רעידות אדמה בישראל, שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרום נזקים ניכרים רכוש ולמבנים, היא כמעט ודאית, וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא, במוקדם או במאוחר. אשר על כן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההיערכות לקראתה, חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה. לפיכך, אין לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה בזבוז, אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא פירות בטווח הארוך". [ההדגשות במקור – ד.ב.א.] (דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב (23.3.2011), בעמ' 5).

18. בשל חשיבות הנושא, נחקק בשנת 2008 חוק החיזוק אשר קובע מנגנונים המורידים את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) לשם ביצוע עבודות ברכוש המשותף, וכאלו המקלים על ניצול זכויות הבניה וביצוע עבודות במסגרת תכנית חיזוק, כל זאת לצורך איזון בין זכויות בעלי הדירות מחד והצורך הציבורי בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה מאידך.

19. הפסיקה פירשה את הסמכויות שנתנו למפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודות כאמור, למרות התנגדות חלק מבעלי הדירות, בצורה רחבה, בשל תכלית חוק החיזוק לקדם עסקאות על פי חוק זה (ר' לדוגמא **עניין שומרוני** דלעיל וכן ע"א 3700/15 **רוט נ' עגנון** (27.6.16) [פורסם בנבו]).

20. על רקע דברים אלו, יש לבחון האם יש טעם ענייני בהתנגדות הנתבעת לביצוע העבודות, ואם כן, האם יש בכך כדי לדחות את התביעה, לקבלה, או לאשר את ביצוע העבודות בתנאים.

זוהות הקבלן המבצע

21. בעש"א (חי) 15-07-5280 **ענת פרחי נ' מנור יונתן** (18.1.16) [פורסם בנבו] (להלן – עניין פרחי) נקבע כי "הסמכות לאשר את ביצוע העבודות, בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו. בהליך לפי סעיף 5 לחוק החיזוק, מוטל על המפקח על רישום המקרקעין לבחון את סבירות החוזה, וככל שהוא סביר, לאשר את ביצוע העבודות על פיו." באותו עניין, ועל בסיס האמור, נקבע כי אין מקום להתערב בהחלטת רוב בעלי הדירות באשר לבחירת החברה היזמית. בענייננו, אמנם חלו שינויים תוך כדי ההליך במניות החברה היזמית כפי שהיתה בעת החתימה על ההסכם נשוא התביעה, וכן חל שינוי בזוהות הקבלן על פי ההסכם, אולם כפי שאפרט להלן, שוכנעתי שמדובר בשינויים שנערכו על פי הסכמה של הרוב הדרוש של בעלי הדירות, שאינם פוגעים בנתבעת, ועל כן יש מקום לאשרם כחלק מתנאי ההסכם.

22. סעיף 4.6 להסכם שצורף לכתב התביעה, שנחתם בין התובעים, בעלי הדירות, לבין החברה היזמית, קובע כי בניית הפרויקט תבוצע באמצעות חברת אביב חברה לייזום וניהול נדל"ן בע"מ, שהיא בעלת סיווג רישוי קבלנים ג-5. ההסכם נחתם על ידי בעלי הדירות עם החברה היזמית, חברת "אביב בויצמן תל אביב בע"מ". אין מחלוקת כי מניות החברה היזמית, חברת "אביב בויצמן תל אביב בע"מ", נמכרו בהמשך, לאחר הגשת התביעה, ל-2 חברות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אחרות. על פי נספח להסכם שכותרתו "נספח להסכם תמ"א מיום 8.4.16" (הנספח עצמו אינו נושא תאריך) אשר הוגש על ידי ב"כ התובעים בישיבת ההוכחות מיום 7.3.21, הנחזה להיות חתום על ידי הרוב הדרוש של בעלי הדירות מול החברה היזמית, עולה כי בעלות המניות החדשות לקחו על עצמן את כל ההתחייבות של החברה היזמית בהסכם, כי בעלי הדירות מאפשרים את השינוי במניות היזם, וכי בעלי הדירות הסכימו שחברת אביב נדל"ן תהיה משוחררת מביצוע עבודת הבניה בפועל, וכן כי הפרויקט יבוצע על ידי קבלן מורשה בעל סיווג ג-4 ואיתנות פיננסית נדרשת.

23. מהאמור עולה שלאחר הגשת התביעה חלו שני שינויים בהקשר זה, האחד, שינוי בעלי המניות של החברה היזמית, והשני, שינוי סעיף 4.6 להסכם, כך שהקבלן שיבצע את הבניה בפועל לא יהיה חברת אביב נדל"ן אלא קבלן אחר בעל סיווג ג-4 ואיתנות פיננסית נדרשת. כן עולה מהנספח שהגישו התובעים, ומהעדויות שנשמעו כפי שיפורט להלן, שהרוב הדרוש של בעלי הדירות הסכימו לשינויים האמורים וחתמו על כך.

24. מתצהיר הנתבעת עולה כי היתה מודעת לכוונה לשינוי בעלי המניות ביזם, ולכוונה להחליף את הקבלן המבצע, ואף הוזמנה לאסיפה שהתקיימה עם בעלי הדירות לצורך קבלת החלטות בעניין, אולם באסיפה שהתקיימה ביום 30.6.20 לא יכלה להשתתף מסיבות אישיות בריאותיות (ר' תצהיר הנתבעת סעיפים 5-11). לטענתה כאמור, לא הוצג לה מסמך חתום על ידי בעלי הדירות, וכן הדרישה לחתום על ההסכם נשוא ההליך כבר אינה רלוונטית, כי היזם אינו מתכוון לבצע את האמור בסעיף 4.6 להסכם לעניין זהות הקבלן המבצע, באופן המהווה הפרה יסודית של ההסכם.

25. באשר להחלפת בעלי המניות אצל היזם, לא טענה הנתבעת להפרת ההסכם, ואף לא קיימת לה זכות לטעון להפרה כאמור, שכן אינה צד להסכם. מכל מקום, מדובר באותה אישיות משפטית של היזם, ואף באותו נציג הממשיך לטפל בפרויקט מטעם היזם (מר מולי אייל), ועל כן איני מוצאת פגם המונע חתימה על ההסכם בשל החלפת בעלי המניות ביזם. אוסיף שעלה הן מהמסמך והן מהעדויות שנשמעו, כי התובעים, רוב בעלי הדירות, מודעים להחלפת בעלי המניות והסכימו לכך, ואינם רואים בכך הפרה של ההסכם.

26. באשר לשינוי התנאי שבסעיף 4.6 להסכם לעניין זהות הקבלן המבצע, אני סבורה שהיה מקום שהתובעים יבקשו לשנות את הסעד שהתבקש בכתב התביעה, כדי לכלול את השינוי במסגרת ההסכם עליו ביקשו שהנתבעת תחתום. יחד עם זאת, ולמרות שלא הוגשה בקשה בעניין, אני מוצאת שניתן לתקן את הפגם שנפל בהתנהלות התובעים, ואין בכך כדי לקבל את טענות הנתבעת בעניין, כפי שאפרט להלן.

27. ראשית, שינוי התנאי בסעיף 4.6 האמור לא נעשה במסגרת הסכם עם הנתבעת, שכן בשלב זה אינה צד להסכם, אלא במסגרת ההסכם עם התובעים. מכיוון שהנתבעת אינה צד להסכם במועד הויתור על התנאי האמור, לא קיימת לה זכות לטעון להפרה יסודית שלו.

28. שנית, אמנם הנספח החתום על ידי יתר בעלי הדירות, המשנה את התנאי האמור בהסכם, הוצג בשלב מאוחר של ההליך (בשל העובדה שלא היה קיים קודם לכן), אך ב"כ התובעים, המייצג את כל בעלי הדירות מלבד הנתבעת, מסר בשמם כי הדבר מקובל על כל התובעים, ומשכך ניתן לראות בכך הסכמה של כל התובעים לשינוי התנאי האמור בהסכם. בנוסף, מחקירתו הראשית של התובע 1 עלה שאכן היתה הסכמה של בעלי הדירות לאמור (ר' תצהיר התובע 1).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פרוטוקול הדיון מיום 23.7.21 עמוד 11 שורות 7-13) וכך גם עולה מחקירתה הראשית של גולדווארג, תובעת שהיא בעלת דירה אחרת (עמוד 18 לפרוטוקול הדיון מיום 23.7.20 שורות 2-5). מהאמור עולה כי השינוי נעשה באופן שקוף, תוך שנתנה לבעלי הדירות, לרבות לנתבעת עצמה, הזדמנות להתייחס אליו בזמן אמת. למעשה, עם הסכמת הרוב הדרוש של בעלי הדירות על פי חוק החיזוק, שינוי התנאי האמור הפך להיות מבחינת התובעים חלק מתנאי ההסכם, עליהם נדרשת הנתבעת לחתום, ועל כן אין מקום לטענה שהיא נדרשת לחתום על הסכם שעם חתימתו יש בו הפרה יסודית.

29. שלישית, הנתבעת לא הצביעה על פגיעה כלשהי הנגרמת לבעלי הדירות, או לנתבעת עצמה, ככל שתחויב בהסכם לרבות בשינוי האמור, הנובעת משינוי זה, ולא קיימת כל טענה כי הוא מפלה את הנתבעת לרעה ביחס ליתר בעלי הדירות.

30. רביעית, סעיף 5א לחוק החיזוק, החל על עבודות שמטרתן הריסת בניין ובנייתו מחדש בהתאם לתכנית חיזוק, מחיל על עבודות מסוג זה את הוראות סעיפים 5 (ב) ו-5(ג) לחוק החיזוק בשינויים המחויבים.

31. הוראת סעיף 5(ב) קובעת: "אישור המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; ...". מכאן, שלמפקח על רישום מקרקעין סמכות לאשר עבודות על פי סעיף 5א לחוק החיזוק בתנאים.

32. כאמור בפרק הקודם, פסקי הדין העוסקים בסמכות המפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודות על פי חוק החיזוק, קבעו כי יש לפרש סמכויות אלו בצורה רחבה.

33. כך לדוגמה נפסק **בעניין שומרוני** על ידי כב' השופטת ברק-ארז בפסקה 20 לפסק הדין:

"לשון החוק, הקובעת כי למפקח סמכות "לאשר את ביצוע העבודה", מעלה כי לכאורה סמכותו של המפקח אינה מוגבלת רק לאישור עצם הוראות החיזוק והיא משתרעת גם על האישור של אופן ביצוע. תכליותיו של החוק, שעליהן עמדנו לעיל, מחזקות פרשנות זו. כאמור, מטרתו העיקרית של החוק היא לעודד דיירים לחזק את בתיהם מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ"א 38, כדי להגן עליהם מפני הנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מרעידת אדמה. בנוסף, החוק נועד להגן על החברה בכללותה – הן על עוברי אורח שעלולים להיפגע מקריסת בניין במקרה של רעידת אדמה והן על הקופה הציבורית שתשא במישרין או בעקיפין בנזקים שיגרמו כתוצאה מרעידת אדמה".

ובהמשך, בפסקה 22:

"... על מנת שניתן יהיה ליישם את ההסדרים המקלים הקבועים בחוק החיזוק, הלכה למעשה, ודווקא כאשר קיימת יותר מחלופה אפשרית אחת לחיזוק הבניין – **נדרש כי למפקח תהיה סמכות להכריע גם באשר לאופן ביצוע העבודות. רק באמצעות סמכות לאישור מתכונת העבודות יהיה באפשרות המפקח ליישם את מטרתו של חוק החיזוק – קביעת הסדרים מקלים לביצוע תמ"א 38. כל פרשנות אחרת תעקר את סמכויותיו של המפקח מתוכן ותסכל את המטרות שתמ"א 38**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/853/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וחוק החיזוק נועדו לקדם... במילים אחרות, מרבית המחלוקות מתגלעות דווקא כאשר הצדדים נדרשים להסכים על הפרטים הקונקרטיים של תוכנית מוצעת". (ההדגשות שלי, א.ש.)

34. משנמצא שלמפקח על רישום מקרקעין סמכות לאשר גם את אופן ביצוע העבודות, אך זאת מבלי לרדת לעמקם של התנאים אשר נוסחו על ידי בעלי הדירות ולנסחם מחדש כעולה מעניין פרחי לעיל, איני רואה כל מניעה שבנסיבות כאמור, שבהן מרבית בעלי הדירות מסכימים על שינוי תנאי ההסכם עם היזם לעניין זהות הקבלן המבצע, ולא קיימת טענה קונקרטית לפגיעה בשל שינוי זה, תהיה למפקח סמכות לשנות את התנאי האמור בהסכם עם היזם, אף אם לא היה מוצג מסמך חתום בעניין.

35. חמישית, בהליכים על פי חוק החיזוק קורה לא אחת שחלים שינויים בפרויקט תוך כדי התנהלות ההליך המשפטי. אמנם בשלב הגשת התביעה הסעד המבוקש הוא חתימה על ההסכם כפי הידוע בעת הגשת התביעה, אבל אירועים שאירעו לאחר הגשת התביעה יכולים להביא לשינוי חלק מתנאי ההסכם, בשל נסיבות שלא היו ידועות בשלב החתימה. מחקירת נציג היזם (עמ' 23 לפרוטוקול הדיון מיום 23.7.20 שורות 23-30), עלה כי הנסיבות בהן הוסכם על שינוי סעיף 4.6 להסכם, באופן שיוחלף הקבלן המבצע, נוגעות לנסיבות הקשורות בקבלן המבצע. זכותם של התובעים, בעלי הדירות בבית המשותף, להסכים על שינוי ההסכם בשל נסיבות אלו. אמנם בהליך משפטי רגיל, שינוי נסיבות כאמור מביא לעיתים קרובות לצורך בתיקון כתבי הטענות. אולם בשל אופיו של פרויקט כאמור, איני סבורה שכל שינוי כאמור בנסיבות ובתנאי ההסכם מצריך תיקון של כתב התביעה, על כל הכרוך בכך, בשל ההכבדה והנזקים העלולים להיגרם לבעלי הדירות מהעיכוב בקידום הפרויקט. לאור האמור, במקרים מתאימים, יש מקום לאשר תנאים נוספים כאמור, במסגרת הסמכויות שנתנו למפקח על רישום מקרקעין לאישור הפרויקט בתנאים. אני סבורה שבנסיבות שפורטו, ולאור היות התנאי ששונה תנאי חוזי סביר שלא נהוג להתערב בו, ועל אף שלא שהתובעים לא הגישו בקשה מיוחדת בעניין, ניתן לאשר את ההסכם באופן שיכלול את שינוי התנאי האמור מבלי שהדבר יצריך תיקון כתב התביעה על כל הכרוך בכך.

36. לאור האמור, אני קובעת שיש לראות בנספח החתום על ידי התובעים, שהוגש ביום 7.3.21, חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם עליהם הנתבעת מתבקשת לחתום.

דרישת תמורה על פי חוק פינוי בינוי

37. הנתבעת טוענת כאמור לעיל שהיא זכאית לתמורה על פי תיקון של חוק פינוי בינוי, בשל כניסת התיקון לתוקף לפני שנחתם הנספח להסכם לעניין "היזם החדש", היותה "קשישה" על פי הגדרת התיקון, ובשל זהות נטענת בין פרויקטים של הריסה ובניה על פי תמ"א 38, לבין פרויקטים על פי חוק פינוי בינוי. לפי חוק זה, לטענת הנתבעת, היה על היזם להציע לה מספר חלופות ובכללן קבלת סכום כסף בשווי מהוון של דירת תמורה.

38. דין טענת הנתבעת להידחות, כמפורט להלן.

39. ראשית, לא נחתם הסכם חדש עם יזם חדש, אלא רק שונה תנאי בהסכם לעניין זהות הקבלן המבצע, כאשר היזם, שהוא צד להסכם, לא התחלף, אלא רק שונו בעלי המניות בו. נושא התמורות הוסדר בהסכם עוד לפני שנכנס התיקון האמור לתוקף. לפיכך, תיקון החקיקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האמור שנכנס לתוקף 3 חודשים מיום פרסומו של החוק, אשר פורסם ביום 4.11.18, לאחר חתימת ההסכם, אינו חל עליו.

40. שנית, החוק החל על עניינו אינו חוק פינוי בינוי אלא חוק החיזוק, וקיים שוני בין שני החוקים, כך שאין מקום להחיל את הוראות חוק פינוי בינוי בנסיבות אלו, כפי שאפרט להלן.

41. עילת התביעה נכנסת לגדרו של חוק החיזוק, שכן אין מחלוקת שעל הפרויקט נשוא ההליך חלה תכנית חיזוק כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החיזוק, וכן אין מחלוקת שניתן היתר לביצוע העבודה, כנדרש בסעיף 2 לחוק החיזוק, וכן נחתם הסכם עם היזם על ידי הרוב הנדרש לביצוע פרויקט מסוג זה (של הריסה ובניה) כנדרש בסעיף 5 לחוק החיזוק. לפיכך ההליך נמצא בסמכות המפקח על רישום מקרקעין בהתאם לסעיף 72 לחוק המקרקעין.

42. עילת התביעה אינה בגדר העניינים הנכנסים לתחולת חוק פינוי בינוי, שכן, בין היתר, לא נטען, וממילא לא הוכח, שמדובר בשטח שהוכרז כמתחם פינוי בינוי כהגדרתו בחוק פינוי בינוי, ומובן שלא קיים הרוב הדרוש לחתימה על עסקת פינוי בינוי מקרב בעלי דירות ב"מקבץ פינוי בינוי" כנדרש בחוק זה. חוק פינוי בינוי אף קובע הסדרים רבים ואחרים מאלו הקיימים בחוק החיזוק בנוגע לפרויקטים שהוא חל עליהם. בנוסף, הערכאה המוסכמת לדון בהליכים הנכנסים לגדרו של חוק פינוי בינוי היא בית המשפט השלום או המחוזי בהתאם לסעד המבוקש, ולא המפקח על רישום מקרקעין.

43. בנוסף, אין מקום למתן פרשנות גורפת להוראות חוק החיזוק באופן שיחיל על העניינים נשוא פסק דין זה את הוראות חוק פינוי בינוי, שכן תכליות שני החוקים שונות. תכליתו העיקרית של חוק החיזוק היא חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, ואילו תכליתו של חוק פינוי בינוי הוא התחדשות עירונית (יפים לעניין זה דברי כב' השופטת ל' ביבי בעש"א 50506-09-19 (מחוזי ת"א) **יעל נ' באומלשפינר ואח'** (15.1.20) [פורסם בנבו] (להלן: עניין יעל), וכן ר' סקירת המצב המשפטי וההתפתחויות בנוגע לתמ"א 38 וחוק פינוי בינוי בפסק דינה של כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן בעת"מ 50776-04-15 **לזובסקי נ' ועדת ערר מחוזית לתו"ב מחוז תל אביב**, (21.10.15) [פורסם בנבו].

44. שוני רלוונטי נוסף בין שני החוקים הוא שבעסקה על פי חוק פינוי בינוי, בעל דירה מוכר את זכויותיו בדירה ליזם, ובתמורה מקבל דירה בבית משותף חדש שייבנה, במקרים רבים כחלק ממתחם של מספר בתים משותפים, בעוד שבעסקה על פי חוק החיזוק, שמהותה חיזוק בית משותף אחד, או במקרה כגון המקרה דנן, הריסה ובניה של בית משותף אחד, בעל דירה אינו מוכר את זכויותיו בדירה ליזם, אלא מוותר על זכויותיו ברכוש המשותף ובזכויות הבניה, ובתמורה מקבל דירה חדשה ומחוזקת באותו בית משותף עצמו, שיבנה מחדש במסגרת הפרויקט. לעניין זה יתכנו השלכות גם מבחינת דיני המס החלים על כל אחת מהעסקאות, הקובעים הוראות פטור שונות לכל אחד מהמצבים.

45. אוסיף כי חוק החיזוק אף קובע מצבים שבהם יש להתייחס באופן שונה לאדם הנכנס להגדרת "קשיש" שבחוק זה (סעיף 5(ב)), ואף מגדיר כ"קשיש" לצורך אותן נסיבות, כבעל דירה שמלאו לו במועד שבו נחתמה העסקה הראשונה לפי חוק החיזוק, 80 שנה. המצבים הנכללים בחוק החיזוק לעניין התנהלות שונה כאשר מדובר ב"קשיש" אינם כוללים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוראות מיוחדות לעסקה מהסוג הנדון בהליך דנן. כמו כן, הנתבעת על פי הצהרתה, היתה בעת מתן התצהיר (לאחר חתימת העסקה הראשונה) בת 79, כך שכלל אינה נכנסת להגדרת "קשיש" שבחוק החיזוק.

46. לסיום עניין זה, הנתבעת לא נתנה כל נימוק לטענתה, שנטענה לראשונה במסגרת תצהירה, ובהמשך בסיכומיה, שיש להחיל בעניין דנן את הוראות חוק פינוי בינוי, מלבד טענה כללית לזהות בין עסקאות של הריסה ובניה על פי חוק החיזוק לבין עסקאות על פי חוק פינוי בינוי. כעולה מהאמור לעיל, הטענה אינה נכונה. אוסיף כי מתן תמורה לנתבעת על פי חוק פינוי בינוי, שעה שיתר בעלי הדירות מקבלים תמורות אחרות, המתבססות על הוראות חוק החיזוק, היא שעלולה להביא לחוסר שוויון בתמורות, באופן המנוגד לאמור בפסקי הדין העוסקים בנושא. לאור האמור הטענה נדחת.

שוויון תמורות

47. בהקשר זה טענות הנתבעת הן משני סוגים. הטענות הסוג הראשון מתייחסות למקצת בעלי הדירות (שהם בעלים של 5 דירות), אשר לטענתה מקבלים תמורות גבוהות יותר ממנה, והטענות מהסוג השני מתייחסות למאפיינים מיוחדים הקיימים לדירתה, לטענתה, המביאים לכך ששוויה הנוכחי גבוה יותר מזה של דירות אחרות מאותו טיפוס.

48. באשר לטענות מהסוג הראשון, יש לבחון האם אכן אותם בעלי דירות מקבלים תמורות גבוהות מהנתבעת, ואם כן, האם יש בכך חוסר איזון מבחינת הוראות הדין החל.

49. בפסק הדין של כב' השופטת ביבי בעש"א (ת"א) 13039-12-20 **ניסני נ' חביב** (26.4.21) [פורסם בנבו] (להלן - עניין ניסני) נקבע לעניין בחינת שאלת השוויון, כי כלל האצבע הוא היקף השטחים שמקבלת כל דירה:

"אשר לשאלה הנוגעת למהות השוויון בין בעלי הדירות, השוויון הרלוונטי הוא השוויון המהותי-כמותי ולא הכלכלי. בחינת השוויון בין התוספות לכל אחת מהדירות יבחן קטגורית, וכלל האצבע יהיה האם כל אחת מהדירות זוכה לתוספות שטחים דומות במהותן, בהבדל מדומות בשוויון או בתוספת הערך שהן מוסיפות לכל אחת מהדירות."

ובהמשך, לעניין יישום האמור –

"ראשית בכל הנוגע לשוויון בתמורות, הרי שכפי שפורט לעיל, השוויון הרלוונטי לענייננו הוא שוויון מהותי-כמותי ולא כלכלי. בהתאמה לקביעתי זו, הנני סבורה כי כלל טענותיו של המערער הנסבות על כך שהשווי אשר צומח לדירתו כפועל יוצא מהפרויקט נמוך כלכלית בשל המפגעים אשר הפרויקט גורם להם, קרי הטענות הנתועות בהיבטים הכלכליים של השוויון – אינן רלוונטיות. לאור זאת משאין חולק כי המערער קיבל תמורות זהות כמותית לתמורות הדיירים האחרים ויתרה מכך, על פניו תמורות בשטחים הגדולים יותר – אינני סבורה כי יש ממש בטענה ולפיה התמורות אינן שוויוניות."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. אמנם פסק הדין האמור חל על תכנית חיזוק שאינה כוללת הריסה ובניה, אלא תוספת שטחים לדירות קיימות ובניה ברכוש המשותף, אך מרבית הנימוקים שבפסק הדין האמור, אשר יובאו להלן, רלוונטיים גם לתכנית חיזוק מסוג הריסה ובניה של הבית המשותף:

"הנני סבורה כי תימוכין מרכזי לקביעה ולפיה השוויון בין בעלי הדירות הוא שוויון מהותי וביתר דיוק כמותי ולא כלכלי, ניתן למצוא בהוראות תמ"א 38 ובתמריצים אשר היא מקנה. תמריצים אלו – בכל הנוגע לבעלי הדירות הקיימות – כוללים תוספת שטח והטבות זהות לכל אחת מהדירות וזאת בין אם מדובר בדירה גדולה ובין אם מדובר בדירה קטנה, בין אם מדובר בדירה אשר שוויה ההתחלתי גבוה יותר ובין אם נמוך ובין אם מדובר בדירה בקומה גבוהה יותר ובין אם בקומה נמוכה. כך, דירה קטנה ודירה גדולה – זכאיות לתוספת שטח כולל מקסימלי של 25 מ"ר וזאת, הגם שחלקה ברכוש המשותף של הדירה הגדולה וכפועל יוצא מכך על פניו גם תרומתה לפרויקט – גדולים יותר מזו של דירה קטנה. בנוסף, במסגרת הפרויקט מתווספת מעלית. אשר לכך, הנני מוצאת לציין, כבר בשלב זה, כי בדרך כלל תוספת המעלית אינה רק בגדר הטבה לבעלי הדירות הקיימות, אלא היא חלק אינהרנטי מהתמריצים ליזם, באשר לא ניתן להוסיף דירות בקומות נוספות, בלא להתקין מעלית. בכל הנוגע לתוספת המעלית הרי שברי כי הערך הכלכלי של תוספת המעלית לדירות בקומות הגבוהות, גבוה בהרבה מזה אשר יתווסף לדירות בקומות הנמוכות יותר. מאידך, ברי כי בעלי הדירות בקומות הגבוהות יותר (ובפרט בקומה העליונה), יסבלו יותר מתוספת הבנייה – זאת הן בזמן הבנייה והן לאחריה שכן דירותיהן תהפוכנה מדירות עליונות לדירות הממוקמות במרכז הבית המשותף. מכל האמור נובע כי הדגש בתמריצים הניתנים במסגרת התמ"א אינו על תמריצים הזהים לכללית אלא על תמריצים הזהים מהותית-כמותית. "

51. מהאמור, עולה שיש בסיס לבחינת שאלת השוויון בתמורות גם במסגרת תכנית חיזוק מסוג הריסה ובניה, ולא רק בתכנית שאינה כוללת הריסה ובניה, על פי כלל השוויון המהותי כמותי ולא על פי כלל השוויון הכלכלי. יתכן שבמצבים מסוימים יהיה מקום לסטות מכלל זה בתכנית מסוג הריסה ובניה, אך במקרה כגון המקרה דנן, שבו רוב גדול, של 17 מתוך 18 בעלי דירות, ובכללם דירות מטיפוס דירת הנתבעת, הסכימו לכלל האמור, קיים בסיס מוצק לראות בו בסיס לבחינת שאלת שוויון התמורות.

52. בענייננו, על פי ההסכם, כעולה מעדויות התובעים (ר' לדוגמא תצהיר גב' דקל סעיף 5) התמורות אותן מקבלים רוב בעלי הדירות כוללות דירה חדשה במקום הדירה הקודמת, בתוספת שטח של כ-10 מ"ר, כאשר כמות קטנה של דירות, מטיפוס דירת הנתבעת, יקבלו תוספת של 12 מ"ר. כמו כן דירות התמורה יכללו ממ"ד, מרפסת שמש, וחניה צמודה בקומת המרתף. כן התחייב היזם, על פי סעיף 2.13 להסכם לשלם לבעלי הדירות דמי שכירות בגין תקופת העבודות, על פי התעריפים שנקבעו בהסכם. מההסכם, לרבות שינויים שבוצעו לאחריו עולה שמרבית דירות התמורה יהיו 2 קומות מעל הדירה הקיימת, וכן שהוסכם כי כל אחד מבעלי הדירות יקבל מחסן (עניינים אלו אינם שנויים במחלוקת כעולה מסעיף 9 ו-11.5 לחוות הדעת השמאית מטעם הנתבעת). כמו כן עולה כי לעומת סטנדרט הבניה המיושן שבו בנוי הבניין כיום, ואשר אינו כולל מעלית, דירות התמורה יהיו בבניין חדש הכולל מעלית. לעניין זה יש חשיבות, שכן דירת הנתבעת כיום היא בקומה שלישית והאחרונה ללא מעלית, כאשר דירת התמורה לה היא זכאית תהיה בקומה החמישית,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבניין חדש הכולל מעלית. התמורות האמורות סוכמו כלפי כלל בעלי הדירות במסגרת ההסכם נשוא ההליך, למעט לעניין התובע 1, עמו נעשה הסדר נפרד בשל נסיבותיו המיוחדות. לאחר חתימת ההסכם, שונו חלק מהתמורות שסוכמו הן עם התובע 1 והן עם 3 בעלי דירות נוספים, כתוצאה משינויים שחלו בתכנית.

53. טענתה העיקרית של הנתבעת בנוגע למתן תמורה עודפת לבעלי דירות אחרים, נוגעת למר יהב, התובע 1, שבבעלותו 2 דירות בבית המשותף, בקומת הקרקע. באחת מהדירות מקיים התובע 1 מרפאת שיניים כבר עשרות שנים. למרפאת השיניים קיימת כניסה נפרדת מהחצר. מעדויות התובעים (ר' סעיפים 11-14 לתצהיר מר מולי אייל, וכן חוות דעת המומחה מטעם הנתבעת בעמ' 12) עולה כי התמורה לתובע 1 בגין 2 הדירות שבבעלותו תהיה דירת גן, וכן דירה בקומה 1. בנוסף הוא יהיה זכאי לרכוש שטחי מרתף שיבנו מתחת לדירת הגן בקונטור הדירה בתשלום של 18,000 ₪ למ"ר, וכן יקבל סך של 550,000 ₪ + מע"מ כנגד חשבונית לצורך שיפוץ מרפאת שינויים חליפית, עלות הובלת ריהוט וציוד מקצועי למרפאה חליפית בסך של 6,000 ₪, דמי שכירות בתקופת הבניה למרפאת שינויים חלופית בסך של 14,000 ₪ לחודש ודמי שכירות בתקופת הבניה בגין הדירה השנייה בסך של 6,000 ₪ לחודש.

54. באשר לתוספת השטחים שמקבלות דירות התובע 1, קיימת מחלוקת בין הצדדים, שכן לאחר שנחתם ההסכם אשר כלל את התמורות באופן שכל אחת מהדירות מאותו טיפוס מקבלת תוספת שטחים זהה, בוצעו שינויים תכנוניים ובעקבותיהם נוצרו אילוצים אשר הביאו לשינוי דירות התמורה של התובע 1. לטענת הנתבעת, דירות התובע 1 מקבלות במצב החדש תוספת גדולה יותר של שטחים מאלו שמקבלת הדירה שלה. לטענת התובעים, דירה אחת של התובע 1 מקבלת פחות מהשטחים על פי ההסכם, והאחרת מקבלת יותר, כך שהכמות מתאזנת.

55. באשר לתמורות האחרות שמקבל התובע 1, נטען על ידי התובעים כי עלויות הקמת מרפאה חלופית עולות על הסך שסוכם לשלם לתובע 1, וכי המחיר שהוסכם, הוסכם לאחר מו"מ קשוח שהתנהל בין היזם לתובע 1 (ר' עמ' 27 לחוות דעת המומחה מטעם התובעים). כן נטען שעלויות השכירות שנקבעו עבור התובע 1 הן בהתאם להסכם, לאור נתוני השוואה לשכירויות דומות.

56. בנוגע לטענה כי התובע 1 משתמש בדירה שבבעלותו למרפאה באופן לא חוקי, הסביר התובע 1 בעדותו שהמרפאה פעלה בהיתר שנים רבות עד לחודש דצמבר שנת 2017, והסיבה שלא ניתן לו היתר לשימוש חורג החל לאחר המועד האמור היא העובדה שהבית המשותף היה בשלבים מתקדמים לקבלת היתר לצורך פרויקט התמ"א (עמוד 10 לפרוטוקול הדיון מיום 23.7.20 שורות 35-38). בחקירתו חזר על כך שבעבר אושר לו שימוש כאמור על ידי העירייה, למרות התנגדותה של הנתבעת (עמוד 12 לפרוטוקול הדיון מיום 23.7.20 שורות 26-27). אמנם עלה בחקירת השמאי מטעם התובעים שההיתרים לשימוש חורג נתנו לתובע 1 במהלך השנים פעמיים בלבד לתקופות של 5 שנים בכל פעם (מתוך 27 שנים בהם פעלה המרפאה), אך גם עלה שמדובר בתופעה מקובלת, שקיימים פירים בזמנים בין היתר אחד לאחר לעניין שימוש חורג (ר' פרוטוקול הדיון מיום 7.3.21 עמוד 3 שורות 31-47, עמ' 4 שורות 1-9). לאור האמור, אמירות התובע 1 לא נסתרו, ומכל מקום, אין באמור כדי להביא למסקנה שאלמלא קידום התכנית, היה נבצר מהתובע 1 לקבל שוב היתר לשימוש חורג כפי שקיבל בעבר. בנסיבות אלו אני דוחה את טענות הנתבעת בכל הנוגע לאי חוקיות השימוש במרפאה באופן המשפיע על שאלת התמורות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

57. לעניין התמורות שקיבל התובע 1, אני מוצאת שיש לדחות את טענת הנתבעת בנוגע לאי שוויון בתמורות, כפי שאנמק להלן.

58. הטענה נוגעת בעיקרה לאחת מבין 2 דירות התובע 1, המשמשת למרפאת שיניים. מדובר בדירה אחת מבין 18 דירות בבית המשותף. הדירה האמורה משמשת כאמור כ-27 שנים למרפאת שיניים, ומהווה את מקום העיסוק ומקור פרנסה של התובע 1. הדירה נמצאת בדירת הקרקע, ויש לה כניסה נפרדת. מכאן, שקיים שוני מהותי בין דירה זו לבין יתר הדירות בבית המשותף המשמשות למגורים, ומאפייניה הנוכחיים הם שמאפשרים את קיומה כמרפאה, כפי שפעלה שנים רבות. שוני זה הביא לניהול מו"מ נפרד בין היזם לבין התובע 1, אשר הוליד הסכם מיוחד באשר לתמורות שיקבל התובע 1, אשר יאפשרו לו להעתיק את המרפאה שבבעלותו, ואשר צברה מוניטין במהלך השנים במיקום זה, למיקום חדש. אף מתצהיר הנתבעת עולה שבעלי הדירות הבינו שהיזם מנהל מו"מ נפרד עם התובע 1, וכי הסכמות בין התובע 1 ליזם מהוות תנאי להתקדמות בתהליך (סעיף 22 לתצהיר הנתבעת). אוסיף כי התובע 1 הבהיר בחקירתו שבכוונתו להעתיק את המרפאה למקום החדש, ולא לקיים בעתיד, לאחר סיום הפרויקט, מרפאה בבית המשותף (ר' עמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 23.7.20 שורות 31-32). מכאן, שהפרויקט יצר אילוץ לתובע 1, שהביא להעסקת מיקום המרפאה שהייתה קיימת במקום שנים רבות, ומהווה מקור פרנסה עבורו, למיקום אחר. לא ניתן לגזור גזירה שווה מנסיבות מיוחדות אלו של התובע 1, המייחדות אותו מכל יתר בעלי הדירות, לעניין התמורות המגיעות לנתבעת. כפי שנקבע בפסיקה, שאלת השוויון צריכה להיבחן בין שווים, ולא בין שונים (ר' לדוגמא עש"א (ת"א) 48996-10-18 **מזל כלב נ' בן אורי (1973) חברה לעבודות ציבוריות ובניין** (9.12.18) [פורסם בנבו], וכן **עניין יעל**). שעה שקיים שוני מהותי בין הנסיבות המזכות את הנתבעת ואת יתר בעלי הדירות בתמורה לבין אלו המזכות את התובע 1, יש לבחון האם התמורה שמקבל התובע 1 לאור הנסיבות המיוחדות, פוגעת בשוויון. במקרה דנן, שוכנעתי שהתמורה השונה שנתנה לתובע 1 בגין הדירה המשמשת למרפאה, נתנה בשל השוני האמור, וכדי לתת לו מענה, ואינה פוגעת בשוויון כפי שאפרט להלן.

59. על פי ההסכם שנחתם בין היזם לבין התובע 1, בתמורה ל-2 הדירות הקיימות שלו בקומת הקרקע, שאחת מהן משמשת למרפאה, יקבל 2 דירות קרקע בבניין החדש, ששטחן יהיה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם מול יתר בעלי הדירות. כן יכללו הדירות הצמדה של חצר בשטח המרפסות של הקומה מעל, ואם מדיניות העירייה תאפשר הצמדה של שטח גדול יותר, יוצמד שטח כאמור אך לא יותר מ-20 מ"ר. כן סוכם שלצורך המעבר למרפאה אחרת, יעמיד היזם לתובע 1 סך של 550,000 ₪ בצירוף מע"מ לשיפוץ והקמת המרפאה החלופית, וכן יישא בעלויות של הובלה של הריהוט והציוד המקצועי בסך של 6,000 ₪, ובנוסף יקבל דמי שכירות חודשיים לתקופת הבניה בגין המרפאה בסך של 14,000 ₪ בצירוף מע"מ.

60. באשר לזכות שנתנה לתובע 1 לרכוש את המרתף בסך של 18,000 ₪ למ"ר, באופן שיוצמד לדירת התובע 1, ולא יחרוג מקונטור הדירה, שוכנעתי שלא מדובר בתמורה עודפת, אלא באינטרס כלכלי של היזם למכור את השטח האמור ולא להשתמש בו לצרכים אחרים, כאשר התובע 1 הוא היחיד שיכול היה לרכוש את השטח האמור בשל מיקומה של דירת התמורה שיקבל בקומת הקרקע. התובע 1 השיב בחקירתו הנגדית בעניין זה לב"כ הנתבעת (אשר הוא שזימן את התובע 1 למתן עדות) שהוא כלל לא ביקש לתת לו זכות כאמור, אלא שמדובר בהצעה של היזם, וסכום שנקבע על ידי היזם (ר' עמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23.7.20 (שורות 30-39). מחוות דעתו של שמאי התובעים עולה כי ליזם השתלם יותר כלכלית למכור את השטח האמור לתובע 1, על פני החלופה האחרת שעמדה בפניו לניצול השטח האמור, של בניית מחסנים (ר' עמוד 26 לחוות דעת שמאי התובעים, וכן דבריו בחקירה החוזרת בעמוד 9 לפרוטוקול הדיון מיום 7.3.21 שורות 41-49). בנסיבות אלו, שוכנעתי שאכן לא מדובר בתמורה עודפת לתובע 1, אלא בעסקה שהשתלמה כלכלית ליזם, ואשר אינה רלוונטית לנתבעת, שאין ולא היתה לה דירת קרקע בבית המשותף.

61. באשר לסך של 550,000 ₪ בתוספת מע"מ שניתן לתובע 1 לצורך שיפוץ המרפאה החילונית, שוכנעתי מהאמור בחוות דעתו של שמאי התובעים, אשר לא נסתר בחקירתו, כי אכן הקמת מרפאת שיניים חדשה בסטנדרט דומה לזה של המרפאה הקיימת, תצריך עלויות גבוהות, כאשר על פי הצעות מחיר שהוצגו לשמאי, אף עולות על הסך האמור. כן שוכנעתי כי דמי השכירות שישולמו לתובע 1 בגין המרפאה בתקופת הבניה, על פי נתוני ההשוואה שהוצגו, נמצאים בגבולות הסביר, לצורך מתן מענה לאפשרות התובע 1 לנהל מרפאה בסטנדרט דומה בתקופת הבניה. שמאי הנתבעת הניח בהקשר זה כי בהיעדר היתר לשימוש חורג, אין מקום למתן תמורות כאמור בשל קיומה של המרפאה, טענה שנדחתה לעיל. בנסיבות אלו, שוכנעתי כי התמורות שסוכמו עם התובע 1 בנוגע למרפאה, הן תמורות סבירות, בהתייחס לנסיבות המיוחדות של דירתו.

62. באשר לדירת התמורה שאמור התובע 1 לקבל במקום הדירה האחרת שלו, המשמשת כיום למגורים, הרי שעל פי ההסכם שנחתם עמו מלכתחילה, היה אמור לקבל דירת תמורה, אף היא בקומת הקרקע, בתוספת שטח של 10 מ"ר כמו יתר הדירות באותה עמודה. אולם בשל שינויים תכנוניים, לא ניתן היה לתת לו דירת תמורה בקומת הקרקע כאמור, ועל כן על פי מה שסוכם בינו לבין היזם, יקבל דירת תמורה בקומה 1, ששטחה גדול ב-14 מ"ר מדירתו הנוכחית.

63. הן באשר לתמורה זו לתובע 1, והן באשר ל-3 הדירות האחרות, לגביהן סוכם על תמורה החורגת מההסכם, שוכנעתי כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון התמורות כפי שאפרט להלן.

64. ראשית אבהיר מהן התמורות שמקבלות 3 הדירות האחרות, ואת הנסיבות למתן תמורות כאמור:

א. על פי סעיף 8.8 בעמ' 23 לחוות דעתו של השמאי מטעם התובעים, 3 הדירות האחרות, תתי חלקות 6, 11, 16 (דירות גרוס, שלטס וגולדווארג) הן דירות שלא ניתן היה לתת להן את כיווני האוויר ותוספות השטח שסוכמו עם יתר בעלי הדירות בהסכם, ועל כן היזם נדרש להגיע איתם להסכמות לפיהן יקבלו דירות במיקום אחר בשטח אחר ובקומה אחרת. שוכנעתי מהאמור בחוות דעתו של שמאי התובעים, כי באשר לדירת גרוס, האילוץ שנוצר לא הביא לכך שקיבל מעבר לתמורה שסוכמה עם יתר בעלי הדירות, שכן במקום דירה בגודל של 83 מ"ר שהיה אמור לקבל, קיבל דירה בגודל של 80 מ"ר, בכיווני אויר פחות טובים, ואני סבורה שאף אם במסגרת זו הדירה שקיבל היא בקומה ה-6 במקום בקומה ה-3 הדבר נובע מאילוץ תכנון ואינו מצביע על תמורה שפוגעת בשוויוניות. כן שוכנעתי כי באשר לדירת שלטס, שהיו אמורים לקבל דירה בגודל של 83 מ"ר בקומה 4 ובמקום זאת קיבלו דירה בגודל של 88 מ"ר עם כיווני אוויר פחות טובים, בקומה 2, מדובר באילוץ תכנון ובתמורה שאינה שונה מהותית מהתמורה לה זכאים יתר בעלי הדירות. כך גם באשר לדירת גולדווארג אשר היתה אמורה לקבל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירה בשטח של 83 מ"ר בקומה 5, אשר הוצעה לה דירה אחרת עקב אילוצי תכנון, ובסופו של דבר הגיעה לסיכום עם היזם (על פי דוא"ל מתאריך 2.1.2017) על כך שתשדרג את דירת התמורה בתוספת סך של 300,000 ₪, ותקבל דירה בשטח של 89 מ"ר עם כיוני אוויר טובים יותר בקומה 6. בהקשר זה אני מקבלת את האמור בעמ' 25 לחוות דעתו של שמאי התובעים באשר לכך שתוספת המחיר היא סבירה ביחס למועד בו סוכמה התמורה האמורה.

ב. באשר לתובע 1, אמנם הדירה שיקבל בקומה 1 גדולה ב-14 מ"ר מדירתו המקורית, אך בהקשר זה יש להתחשב בכך שהיה זכאי על פי ההסכם לדירת תמורה בקומת הקרקע, שערכה גדול יותר מדירה בקומה 1 (דבר שאף עולה מחוות דעת שמאי הנתבעת – עמוד 12). באשר לבעלי דירות שדירתם אינה בקומת קרקע, תוספת המעלית לבית המשותף והעליה של 2 קומות על פי ההסכם, מיטיבה עם דירתם, בעוד שבעלי דירות בקומת הקרקע אינם מרוויחים מכך, שכן אין להם צורך במעלית, ודירת קרקע כשלעצמה היא בעלת ערך יחסי גבוה, ועל כן עצם מתן דירת קרקע בתמורה לדירת קרקע קיימת, היא תמורה סבירה שאינה פוגעת בשוויון. במקרה דנן, כאמור, אילוצי תכנון הביאו כאמור לכך שלא קיימת אפשרות לתת דירת קרקע בגודל מתאים במקום דירתו השנייה של התובע 1, ולכן ניתן לראות בתוצאה שהושגה בינו לבין היזם, תוצאה סבירה של מו"מ בינו לבין היזם, שהושגה לאחר ההסכם, ואינה באה על חשבון בעלי הדירות האחרים, ועל כן אינה פוגעת בתמורות שהם זכאים להן.

ג. כעולה מהאמור, מלכתחילה ההסכם היה שכל 4 הדירות האמורות יקבלו תוספת שטחים או קומות באופן שיוויוני לכל יתר בעלי הדירות. בדיעבד, רק לאחר חתימת ההסכם, עלה באשר לכל 4 הדירות, עקב אילוצי תכנון, אינן יכולות לקבל את דירות התמורה האמורות. בנסיבות אלו, היה על היזם, יחד עם בעלי הדירות, למצוא פתרון שיאפשר מתן תמורה הולמת לאותם בעלי דירות בהתחשב בתכנון המוצע. המו"מ בין היזם לבין אותם בעלי דירות נעשה לאחר שההסכם נחתם, כאשר לא היה ליזם כל אינטרס לתת לבעלי אותן דירות תמורה העולה על זו שהתחייב לה בהסכם מולם. לפיכך, שוכנעתי שהפתרונות הפרטניים שנמצאו על ידי היזם מול כל אחד מ-4 בעלי אותן דירות, לא באו להיטיב עם אותם בעלי דירות, אלא למצוא מענה קרוב ככל שניתן לדירת התמורה המקורית שהיו זכאים לקבל. לפיכך אני סבורה כי הפתרונות שסוכמו בין היזם לבין אותם בעלי דירות אין בהם כדי להצביע על תמורה עודפת לאותם בעלי דירות באופן הפוגע בשוויון.

65. שנית, מדובר במיעוט בעלי דירות (בעלי 4 דירות בהקשר זה, ויחד עם דירת התובע 1 המשמשת למרפאה, בעלי 5 דירות מתוך 18 בעלי דירות) אשר לטענת הנתבעת מקבלים תמורה עודפת, כאשר הנתבעת אינה טוענת בהקשר זה שהיא מקופחת לעומת רוב בעלי הדירות, אלא רק ביחס לאותם בעלי דירות. כמות בעלי הדירות כאמור מחזקת את המסקנה שהחלטות בעניין אותם בעלי דירות נעשו מתוך אילוצים תכנוניים, ולאחר שלא נמצא פתרון אחר שיאפשר להם קבלת דירת תמורה על פי עקרונות זהים לכל יתר בעלי הדירות. כמו כן, יתר בעלי הדירות, המהווים את רוב בעלי הדירות בבית המשותף, מסכימים לתמורות אלו, ואף בכך יש כדי לחזק את המסקנה האמורה.

66. שלישית, מחקירתה הנגדית של חברת נציגות התמ"א הגב' תמר דקל, עלה שהיא ואילן ששון מדירה 6 הם חברי הנציגות (ר' פרוטוקול הדיון מיום 7.3.21 שורות 9-13). מכאן שכל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ארבעת בעלי הדירות האמורים אינם נכללים בחברי נציגות התמ"א, ולא נטען על ידי הנתבעת שהיה להם יתרון כלשהו בניהול המו"מ עם היזם, וכן לא הוכח שהיו מניעים זרים בתמורות שסוכמו עמם. אף נסיבות אלו מחזקות את המסקנה שהיזם מבחינתו מיצה, במסגרת המו"מ אותם בעלי דירות, את האפשרויות למתן תמורה שלא תעלה על הנדרש ממנו.

67. רביעית, כאמור, דירת הנתבעת היא מבין מיעוט הדירות שמקבלות תוספת של 12 מ"ר ולא של 10 מ"ר כפי שמקבלות הדירות האחרות. במצב דברים זה, דווקא הנתבעת היא שמקבלת תמורה גדולה יותר ממרבית בעלי הדירות, וזאת לפי המבחן הכמותי שהוכר בפסיקה. בנוסף, כאמור, דירת הנתבעת ממוקמת כיום בקומה האחרונה, השלישית, של הבית המשותף שאינו כולל מעלית, ובמצב החדש, תהיה בקומה החמישית בבניין הכולל מעלית, מצב שעל פניו מעלה את ערך הדירה בשיעור גבוה יותר ממרבית הדירות האחרות שנמצאות בקומות נמוכות יותר, ובוודאי בשיעור משמעותי יותר מדירות התובע 1 הנמצאות כיום בקומת הקרקע. כפי שנכתב בחוות דעתו של השמאי מטעם התובעים, ולא נסתר, ערכן של דירות בקומות גבוהות ללא מעלית נמוך מערכן של דירות בקומות התחתונות, וככל שמותקנת מעלית, דירות בקומה גבוהה נהנות ממנה יותר מיתר הדירות, וערכן מושבח בצורה ניכרת. שמאי התובעים העריך שתוספת קומה בתל אביב בבניין עם מעלית נע בין 50,000 ₪ ל-100,000 ₪ לכל קומה (ר' עמוד 20 לחוות דעתו). במכלול נסיבות אלו עולה כי האילוצים התכנוניים הנוגעים לפרויקט מיטיבים בהיבטים משמעותיים עם הנתבעת, על פני מרבית בעלי הדירות. כמו כן, נושא שוויון התמורות צריך להיבחן מול כלל בעלי הדירות, והעובדה שמרביתם מקבלים תמורה קטנה מזו שמקבלת הנתבעת, משליכה על המסקנה שהנתבעת אינה מופלית לרעה, אף אם קיים מיעוט שבשל אילוצים שונים מקבל תמורה העולה על זו שהיא מקבלת.

68. באשר למאפיינים המיוחדים הנתענים על ידי הנתבעת בנוגע לדירתה, מביקורי במקום, במסגרתו ביקרתי הן בדירת הנתבעת והן בדירות נוספות בבית המשותף, נוכחתי שדירתה של הנתבעת היא אכן דירה נעימה, אך לא מדובר בדירה ששופצה בשנים האחרונות (על פי חוות הדעת מטעמה שופצה לפני כ-13 שנים), וסטנדרט הדירה אינו בעל מאפיינים שונים משמעותית מהסטנדרט של דירות אחרות בבית משותף. כמו כן אני מקבלת את שאמר שמאי התובעים בחקירתו הנגדית, ששינויים מסוג אלו שנעשו בדירת הנתבעת, שהינם שינויים סטנדרטיים שנעשו לפני 13 שנה, אינם אמורים להילקח בחשבון לצורך האיזונים הכספיים בין בעלי הדירות, וכן שהסטנדרט של דירת התמורה עולה על שסטנדרט השיפוץ שביצעה בעבר (עמוד 7 לפרוטוקול הדיון מיום 7.3.20 שורות 27-34) גם שמאי הנתבעת הודה בחקירתו כי הסטנדרט של דירת התמורה עולה על הסטנדרט הנוכחי של דירתה (עמוד 15 לפרוטוקול הדיון מיום 7.3.21 שורות 17-22). מטבע הדברים, תכנית כאמור הכוללת הריסה ובניה של הבניין מחדש כוללת שינויים משמעותיים באופי הדירות, ויתכן שבעלי דירות מסוימים היו מעדיפים את דירתם הישנה על אופייה הייחודי, על פני דירה בסטנדרט חדש, אף שאין מחלוקת שדירת התמורה תהא שווה כלכלית הרבה יותר מהדירה הקיימת. כמו כן, מתן משקל לכל אחד ממאפייני הדירות שבפרויקט ולכל העדפה אישית של בעלי הדירות, תביא למורכבות גדולה באופן העלול להכשיל את הפרויקט. לפיכך העדפתה הסובייקטיבית של הנתבעת, ואף מאפיינים מסוימים של דירתה שאינם שונים מהותית ממאפייני דירות אחרות בבית המשותף, כגון כיווני אוויר שאינם שונים מכיווני האוויר של יתר הדירות באותה עמודה, אינם יכולים להוות שיקול לנושא איזון התמורות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

69. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בהקשר אחר, לעניין תכנית פינוי בינוי, בת"א-18270-06/12 (מחוזי ירושלים) **ליכטמן ואח' נ' אהרן ואח'** (4.12.2013)[פורסם בנבו], באשר לשיקולים מסוג זה, שאינם רלוונטיים לחישוב התמורות:

"אינני סבור כי בקביעת הכדאיות הכלכלית להצעת היזם יש להביא בחשבון נתונים מסוג זה שאינם חלק מהרישום של הדירה בפנקסי המקרקעין. מטבע הדברים בעלי הדירה בקומת הקרקע סבורים כי ערכה רב יותר ובעלי הדירות בקומה הגבוהה סבורים אחרת. בעלי הדירות הסמוכות לרחוב הרצל יטענו כי אלה בעלות נגישות גבוהה והאחרים יטענו כי דירתם שקטה יותר ולדבר אין סוף. טבלת האיזון כפי שנקבעה היא נקודת המוצא ולא מצאתי כי הונחה תשתית לקבוע נתונים מיוחדים לדירת התובעים."

70. במכלול הנסיבות האמורות, שוכנעתי שהתמורות שצפויה הנתבעת לקבל אינן פחותות מהתמורות שיקבלו מרבית בעלי הדירות, וגם אם קיימים בעלי דירות בודדים שצפויים לקבל דירת תמורה בחריגה מסוימת מתנאי ההסכם, הרי שמדובר במיעוט קטן, ובאילוץ תכנון או בנסיבות מיוחדות המביאים לכך שהתמורה שיקבלו תהיה גבוהה אך במעט, אם בכלל, מהתמורות שיקבלו בעלי הדירות האחרים. בנוסף, תמורות אלו יהיו במקרה דנן על חשבון היזם ולא על חשבון כלל בעלי הדירות, שכן נתנו על ידו מתוך אילוץ לאחר חתימת ההסכם, משלא יכול היה לתת לאותם בעלי דירות את התמורות להן התחייב בהסכם. בנסיבות אלו אין בכך כדי לפגוע בשוויון התמורות, ודאי לא כלפי הנתבעת, שדירתה נכללת במיעוט הדירות שמקבלות תוספת של 12 מ"ר ולא של 10 מ"ר כמו מרבית הדירות.

טענות תכנוניות

71. טענות הנתבעת בהיבטים התכנוניים הנוגעים לאופן תכנון הבניינים החדשים נדחות, שכן המקום להעלות טענות תכנוניות כאמור הוא ועדות התכנון, וועדות התכנון אכן לקחו בחשבון את טענות הנתבעת כפי שנטענו בפניהן, ומצאו לנכון לאשר את הבקשה להיתר בניה כפי שאושרה, לאחר שהוכנסו בה שינויים.

72. יתר על כן, כפי שנקבע בעניין שומרוני, אחד השיקולים שעל המפקח על רישום מקרקעין לקחת בחשבון לעניין אישור הסכם כאמור, הוא השאלה האם הוצגה תכנית חילופית קונקרטית הכוללת יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור. במקרה דנן הנתבעת לא הציגה כל תכנית חילופית, ואף משום כך אין מקום לקבל את טענתה שלא ניתן לאשר את העבודות בשל פגמים נטענים בתכנון.

כדאיות כלכלית

73. טענות הנתבעת לעניין ביטול ההסכם, או שינוי תנאיו, עקב חוסר כדאיות כלכלית לכלל בעלי הדירות בפרויקט נשוא ההליך נדחות, כפי שאפרט להלן.

74. תחילה אציין שמדובר בטענה חדשה שלא נטענה בכתב ההגנה של הנתבעת, אף שהמידע בנושאים אלו, כפי שהסתמך עליהם השמאי מטעמה בהקשר זה, היה זמין לנתבעת עוד קודם לכן. לפיכך מדובר בהרחבת חזית אסורה. כפי שיפורט להלן, הנתבעת לא הרימה את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/853/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנטל להראות שאכן הפרויקט אינו כדאי כלכלית, ונראה כי טענה זו נוספה בדיעבד, ללא תימוכין ממשיים, בניסיון לחזק את טענותיה האחרות בדבר היעדר תמורה ראויה.

75. לגופו של עניין, נושא הכדאיות הכלכלית בפרויקט על פי חוק החיזוק, אינו זהה בחשיבותו לנושא זה בפרויקטים על פי חוק פינוי בינוי. חוק החיזוק, בשונה מחוק פינוי בינוי, אינו כולל הוראה דומה להוראת סעיף 2(ב)(1) לחוק פינוי בינוי, המתייחס למצב בו הסירוב לפרויקט לא ייחשב בלתי סביר, אם הוכח שהפרויקט אינו כדאי כלכלית. כאמור, תכליות שני החוקים שונות, והמטרה העיקרית בביצוע עבודות על פי חוק החיזוק היא חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, ולא היקף התמורות שיקבלו בעלי הדירות. יחד עם זאת, בעניין שומרוני נקבע כי אחד הנושאים שעל המפקח לבחון בבואו לאשר עסקה על פי חוק החיזוק הוא השאלה האם הפרויקט בא להיטיב באופן אובייקטיבי עם בעלי הדירות בבניין. בהתייחס לכך, נקבע בפסק הדין **בעניין יעל** כי לאור השוני מהוראות חוק פינוי בינוי יש להטיל על הנתבע את נטל הראיה הראשוני להראות כי יש חוסר איזון בתמורות.

76. נוסף על כך, גם לעניין חוק פינוי בינוי, נקבע אין משמעותה של כדאיות כלכלית חלוקת רווחים בין היזם לבעלי הדירות, אלא שיש לבחון האם התמורה שמקבלים בעלי הדירות היא תמורה סבירה והוגנת, תוך בחינת השאלה האם שווי הדירה שיקבלו עולה על שווי הדירה הנוכחית. בע"א 3511/13 **שוורצברגר נ' מרין ואח'** (24.7.14) [פורסם בנבו], נקבע בהקשר זה:

"באשר לאופן בחינת כדאיותה הכלכלית של עסקת פינוי ובינוי; זו תיבחן, מטבע הדברים, מנקודת מבט אובייקטיבית הבוחנת את הפרויקט כמכלול, ולא מנקודת מבט סובייקטיבית של כל אחד מבעלי הדירות. כך עולה הן מלשונו של **סעיף 2(ב)(1)** לחוק פינוי ובינוי, המתייחס לכדאיותה של "עסקת פינוי ובינוי" והן מתוכנו, בשים לב שקביעת שמאי פינוי ובינוי מקימה חזקה לעניין זה, כאמור. בהקשר זה, יש להוסיף כי בעת בחינת כדאיות העסקה, על בית המשפט לזכור כי בעלי הדירות זכאים לתמורה סבירה והוגנת, אך לאו דווקא לחלוקה שווה של רווחי הפרויקט בינם לבין יזמיו. זאת לנוכח העובדה כי האחרונים מבצעים את כל הפעולות הנדרשות להוצאת הפרויקט אל הפועל וכן נושאים בעלויותיו ובסיכון לכישלונו. חיזוק לגישה זו ניתן למצוא גם בתקן הרלבנטי של מועצת שמאי המקרקעין, המגדיר אמות מידה לבדיקה שמאית של תכניות פינוי ובינוי וקובע עקרון מנחה ביחס לבדיקת התמורה לבעלי הדירות, לפיו:

"הבדיקה הכלכלית [של עסקאות פינוי ובינוי – י.ד.] תבחן את השאלה האם בעלי הדירות מקבלים את המינימום הסביר והאם התמורה המוצעת כדאית כלכלית בהתחשב, בין השאר, ברווח היזמי ובנתוני הפרויקט" (סעיף 5.11 לתקן 21 של מועצת שמאי המקרקעין – הוועדה לתקינה שמאית "פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי-בינוי" (דצמבר 2012)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/853/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עמדה דומה מציג נמדר בספרו, בו הוא הטוען כי המבחן לכדאיות העסקה הינו, למעשה, "מבחן שווי התמורה של הדירה החדשה":

"לכאורה בפרויקט כזה [פרויקט פינוי ובינוי – י.ד.] לא מוטלות על הדיירים עלויות כלשהן... ולכן התוצאה הכלכלית עשויה להיות רק חיובית וזאת בנוסף לחידוש התשתיות של כל הסביבה שהדיירים כולם יהנו מהן. עם זאת, נראה כי המחוקק רואה חשיבות לכך שבסופו של דבר הפרויקט יצמיח הטבה כלכלית לדיירים, ואם שווי הדירה החדשה שיקבלו יהיה דומה או קטן מהשווי הנוכחי של הדירה שנועדה להריסה כי אז תהיה זו סיבה סבירה לסירוב הדייר להסכים לפרויקט" (נמדר, בעמ' 78).

77. בענייננו, השמאי מטעם הנתבעת התייחס בחוות דעתו לעניין זה באופן כללי ובקצרה (עמוד 14 סעיף 11.8 לחוות הדעת), תוך שקבע ששיעור הקומבינציה שמקבלים בעלי הדירות בפרויקט על פי בדיקתו הוא 44.2% שעה שהמקובל בעסקאות קומבינציה בתל אביב ערך של 55-60%. חוות דעתו של שמאי הנתבעת אינה מספקת לצורך הרמת נטל הראיה הראשוני בעניין היעדר כדאיות כלכלית. ראשית, משום שהאמור בחוות דעתו לא מפורט ולא מבוסס על נתוני השוואה, אלא על אמירות כלליות. שנית, חוות דעתו מתייחסת באופן כללי לעסקאות קומבינציה ולא באופן ספציפי לעסקאות מסוג פינוי בינוי, ובפרט כאלו המבוצעות על פי חוק החיזוק, הכוללות עלויות נוספות כגון התמודדות מול בעלי דירות המתנגדים לפרויקט, דבר שיכול לשנות את תוצאת חישוב הרווח היזמי, ובאופן כללי לא קיים בה פירוט באשר לעלויות רלוונטיות שאמורות להילקח בחשבון לצורך חישוב רווחי היזם, למעט עלויות הבניה, שאף בעניין קבע השמאי סכום ללא כל הפניה לאסמכתא כלשהי. שלישית, כעולה מהאמור לעיל, הפסיקה בהקשר של כדאיות כלכלית בעסקאות על פי חוק פינוי בינוי נתנה דגש לתמורות שקיבלו בעלי הדירות, תוך בחינה האם הן הוגנות, ולא להשוואה בין תמורות אלו לבין רווחי היזם, בין היתר משום שהיזם לוקח על עצמו את הסיכונים שבעסקה מסוג זה. בפרויקט נשוא הליך זה אין מחלוקת כי כל בעלי הדירות, לרבות הנתבעת, מקבלים תמורות העולות משמעותית על שווי דירתם הנוכחית. רביעית, אף שמאי הנתבעת בחוות דעתו ציין (בסעיף 10.2) כי התמורה המקובלת במסגרת פרויקטים כגון אלו היא תוספת שטח דירה של 12-25 מ"ר + מרפסת + מחסן + חניה מקורה במרתף הבניין, כך שאף לשיטתו, התמורה שקיבלה הנתבעת אינה נופלת מהתמורה המקובלת בפרויקטים מסוג זה. חמישית, כפי שנכתב בסעיף 10.4 לחוות הדעת, וכפי שאף עולה מחקירת שמאי הנתבעת (עמוד 13 לפרוטוקול הדיון מיום 7.3.21 שורות 40-42) מטרתה העיקרית של חוות הדעת היא אומדן התמורה הראויה לנתבעת, דבר המתיישב עם כך שאכן חוות הדעת מתייחסת בעיקרה להשוואה בין התמורה שאמורה לקבל הנתבעת לבין התמורה שיקבלו בעלי דירות אחרים, בהתייחס לטענות שטענה בנושאים אלו בכתב הגנתה, ונראה כי הפסקה העוסקת ב"כדאיות הכלכלית" של הפרויקט נכתבה כאמירה כללית ובלתי מבוססת, ללא עריכת שומה מקצועית הנדרשת לבחינה מסוג זה, אלא רק כדי לחזק את האמור בחוות הדעת לעניין הצורך בתמורה גבוהה יותר לנתבעת.

78. אוסיף על האמור שהעובדה שרוב גדול של בעלי דירות בבית המשותף הסכים לפרויקט, שעה שלא נמצא כי תמורות הנתבעת נמוכות מתמורות בעלי הדירות האחרים, מחזקת את המסקנה שהפרויקט כדאי כלכלית לבעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/853/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שאלת תום הלב של הנתבעת

79. אמנם התרשמתי במסגרת ההליך כי התנהלותה של הנתבעת הכבידה מאד על קידום ההליך, הן בשל אי עמידה במועדים, והן בשל התנגדות עזה לפרויקט עצמו, וקושי להשלים עם קידומו, דבר שהביא לקושי ממשי בקידום פתרונות ראליים לשביעות רצונה של הנתבעת, אף שנעשו מאמצים משמעותיים לקדם פתרון כאמור גם על ידי מותב זה.

80. יחד עם זאת, התרשמתי כי התנהלותה של הנתבעת לא נבעה מרצון "לסחוט" תמורות גבוהות יותר במסגרת הפרויקט, אלא בעיקר מקשיים אישיים ורפואיים, שהביאו לחששות, סובייקטיביים בעיקרם, מקידום הפרויקט. אף שניתן לתת מקום מסוים לחששות כאמור, יש להביא בחשבון שהתנהלותה הכבידה בסופו של דבר על יתר בעלי הדירות, הביאה להימשכות ההליך (אף שגם להתנהלות התובעים היה חלק מסוים בכך) שאף הם זכאים להנות מקניינם.

81. במקביל עלה כי חוסר האמון בין הצדדים הביא לכך שלא נמסרו לנתבעת מסמכים רלוונטיים אודות תמורות שנתנו לחלק מבעלי הדירות, אלא לאחר מתן החלטות במסגרת ההליך, וכן במסגרת ביקור שקוים בבית המשותף, לא נתנה אפשרות להתרשם מדירות התובע 1 אף שמראש נקבע שיש לאפשר זאת. אמנם באופן מהותי מצאתי שאין בהתנהלות התובעים כדי לשנות את תוצאת ההליך, אך היה בה כדי לתרום לתחושות הנתבעת שהתובעים מסתירים ממנה נתונים רלוונטיים.

סיום

82. לאור האמור אני קובעת שעל הנתבעת לחתום על ההסכם, לרבות הנספח המשנה את סעיף 4.6 להסכם, וכן כל יתר המסמכים עליהם חתמו התובעים הנדרשים לצורך קידום הפרויקט, וזאת בתוך 14 יום מהיום. יובהר כי מסמכים כאמור יחתמו בכל הנוגע לבקשה להיתר בתנאים אשר אושרה על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ביום 16.4.19, לרבות שינויים טכניים ככל שחלו בה (שאינם משנים את המבנה החיצוני של הדירות או את שטחן) על פי דרישת הועדה.

83. ככל שהנתבעת לא תחתום כאמור, או שלא תחתום על מסמכים עליהם תידרש חתימתה, כפי שתידרש חתימת יתר התובעים, לצורך קידום הפרויקט בעתיד, בתוך 14 יום מיום דרישה, וכדי להימנע ממצבים של ניגוד עניינים, אמנה בעל תפקיד שאינו ב"כ היזם, לחתום בשמה ובמקומה על כל המסמכים הנדרשים לביצוע הפרויקט, לרבות ההסכם וכל מסמך אחר עליו יידרשו לחתום יתר בעלי הדירות. לצורך ביצוע האמור, יעבירו התובעים בתוך 7 ימים, ללשכת המפקחת ולב"כ הנתבעת, שם של עו"ד שאינו ב"כ היזם, ונוסח פסיקתא לחתימה.

84. באשר לשיעור ההוצאות, נקבע בתקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, כי יש להתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש". עם זאת, נקבע בפסיקה כי פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. הדרישה לסבירות ומידתיות ההוצאות באה למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יתר על המידה שיוטלו יביאו להרתעת יתר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/853/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של בעלי הדין, ליצירת חוסר שוויון, ייקור של ההליכים המשפטיים ולפגיעה בזכות הגישה לערכאות (ר' לדוגמא Magic Software Enterprises Ltd 7650/20 ואח' נ' פאיירפלאי בע"מ ואח' (28.12.20)[פורסם בנבו]).

85. לאור תוצאת ההליך, בהתחשב באופיו ובהתנהלות שני הצדדים, אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעים הוצאותיהם בסך של 7,000 ₪.

ניתן היום, 05 דצמבר 2021, א' טבת תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל-אביב-יפו